

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4475/2533

นางสายทอง ปิยไพร
นายเกตุ หาสุข

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง, มาตรา 1367, มาตรา 1375

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยตกลงขายที่พิพาทให้โจทก์ในวันทำสัญญาซื้อขาย โจทก์ได้ชำระเงินมัดจำบางส่วน เงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจำเลยจะขอรับเอาเมื่อจำเลย ได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดินให้โจทก์เสร็จและในระหว่างที่ยังไม่โอนที่ดินให้ แก่โจทก์ จำเลยได้มอบที่ดินซึ่งซื้อขายให้โจทก์ครอบครองทำประโยชน์ ดังนี้ คำฟ้อง ของโจทก์ได้บรรยายถึงการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองของโจทก์โดยละเอียด และแจ้ง ชัดพอที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ครอบครองที่พิพาทตามสัญญาจะซื้อจะขาย จึงเป็นการครอบครองที่ พิพาทแทนจำเลย จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะเข้าครอบครองที่พิพาทเมื่อใดก็ได้ และเมื่อ จำเลยเข้าครอบครองที่พิพาทก็เป็นการเข้าครอบครองที่ของตนเองหาใช่เป็นการแย่ง การครอบครองไม่ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา 1375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิครอบครองที่ดินมือเปล่า ๑ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับแผนที่ท้ายฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๕ จำเลยขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท ทำสัญญาซื้อขายกันไว้ โจทก์ได้ชำระเงินมัดจำไว้เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ในวันทำสัญญา เงินส่วนที่เหลือจำเลยจะรับเมื่อจำเลยได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยได้มอบการครอบครองที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทำประโยชน์ตั้งแต่วันทำสัญญาปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสัญญาซื้อขายท้ายฟ้อง โจทก์ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวในฐานะเป็นเจ้าของโดยสงบและเปิดเผยถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว และในระหว่างโจทก์ครอบครองที่ดินดังกล่าวโจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยไปทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนขายที่ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หลายครั้ง จำเลยขอผิดผ่อนเรื่อยมา ต่อมาเมื่อระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๒๗ จำเลยได้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยออกไปและให้ไปทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์จำเลยปฏิเสธ โจทก์จึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอปราสาทเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๒๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียกโจทก์จำเลยไปทำความเข้าใจกัน แต่ไม่อาจตกลงกันได้ การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิการครอบครองของโจทก์ขอให้พิพากษาว่าที่พิพาทตามแผนที่ท้ายฟ้องเป็นของโจทก์และโจทก์มีสิทธิครอบครอง และบังคับให้จำเลยรับเงินจำนวน ๒,๓๐๐ บาทไปจากโจทก์ และไปทำการจดทะเบียนสิทธิให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย กับห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทต่อไป

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน ๑ แปลง และว่าที่ดินดังกล่าวโจทก์ซื้อมาจากจำเลย แต่ยังไม่ได้อโอน โจทก์จึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครอง จำเลยไม่สามารถเข้าใจฟ้องได้ดี ฟ้องโจทก์จึง

เคลือบคลุม จำเลยไม่เคยทำสัญญาขายที่พิพาทให้แก่โจทก์ สัญญาดังกล่าวโจทก์กับพวก ร่วมกันปลอมขึ้น ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่นาจำเลยซึ่งมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา ปราบกฎตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ทำยคำให้การ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๕ จำเลยขายที่ดินให้แก่โจทก์เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท โจทก์ชำระเงินให้แก่จำเลย ๙๐๐ บาท และตกลงกันว่าเมื่อชำระครบจะโอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ ได้ทำสัญญาซื้อขายกันไว้ ๑ ฉบับ โดยจำเลยเป็นผู้ทำสัญญาดังกล่าวมีตัวพิมพ์บางส่วนและตัวเขียนด้วยลายมือจำเลยบางส่วน แต่จำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้ขายเพราะโจทก์ยังชำระเงินไม่ครบ โจทก์ได้ยึดสัญญาดังกล่าวไว้ และจำเลยได้มอบที่พิพาทให้โจทก์ครอบครองทำประโยชน์ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ปีต่อ ๆ มาโจทก์ไม่ชำระค่าซื้อขายที่พิพาท จำเลยทวงถาม โจทก์ผิดผ่อนทุกปีต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ จำเลยจึงบอกเลิกสัญญาและขับไล่โจทก์พร้อมบริวารออกไปจากที่พิพาท และเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า ๑ ปีแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน จำเลยจึงได้สิทธิครอบครองโจทก์ไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยไปโอนที่พิพาท และหลังจากจำเลยบอกเลิกสัญญาและขับไล่โจทก์ออกไปจากที่พิพาท โจทก์ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับจนกระทั่งปีพ.ศ.๒๕๒๗ โจทก์กับพวก ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารขึ้นและนำไปร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อกันแก่งจำเลย และโจทก์ฟ้องหลัง ๑ ปี นับแต่วันที่มีการโต้แย้งสิทธิ คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตาม น.ส.๓ เลขที่ ๕๑๙ ตามเอกสารหมาย ล.๓ เฉพาะส่วนที่พิพาท ตามรูปแผนที่พิพาทให้แก่โจทก์ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันพิพากษา แล้วรับเงินจำนวน ๒,๓๐๐ บาทจากโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินมือเปล่า ๑ แปลง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๕ จำเลยได้ตกลงขายที่ดินดังกล่าวให้โจทก์เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท ในวันทำสัญญาซื้อขาย โจทก์ได้ชำระเงินค่ามัดจำจำนวน ๑,๕๐๐ บาทให้จำเลยแล้ว คงค้างชำระอีก ๒,๓๐๐ บาท จำนวนเงินที่ค้างชำระจำเลยจะขอรับเอาเมื่อจำเลยได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์เสร็จและในระหว่างที่ยังไม่ได้ทำนิติกรรมโอนให้แก่โจทก์ จำเลยได้มอบที่ดินซึ่งซื้อขายให้แก่โจทก์ครอบครองทำประโยชน์เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าว โจทก์ได้บรรยายถึงการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองของโจทก์ในที่ดินตามฟ้องว่าได้มาอย่างไรโดยละเอียดและแจ้งชัดพอที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานจำเลย ฟังได้ว่าจำเลยตกลงจะขายที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.๑ ส่วนปัญหาว่าโจทก์ฟ้องเรียกที่พิพาทคืบเกินกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายหรือไม่ ได้ความว่าโจทก์ครอบครองที่พิพาทตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.๑ ซึ่งเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย โจทก์จึงครอบครองที่พิพาทแทนจำเลย จำเลยมีสิทธิที่จะเข้าครอบครองที่พิพาทเมื่อใดก็ได้ เมื่อจำเลยเข้าครอบครองที่พิพาทก็เป็นการเข้าครอบครองที่ของตนเอง หาใช่เป็นการแย่งการครอบครองไม่ จึงจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗๕ มาใช้บังคับเกี่ยวกับคดีนี้หาได้ไม่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พืพำกษำยึ่น.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิฑูรย์ อยู่วัฒนา-ตัน เวทไ)

ศาลจังหวัดสุรินทร์ - นายสวัสดิ์ สุรวุฒนานันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุทธิ นิโครจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ